

СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

г. Курск «16» июля 2026 г.

Индивидуальный предприниматель Приходько Виталий Александрович, ИНН 463237451107, адрес местонахождения: Курская область, г. Курск, р-н Железнодорожный, расчётный счёт: 40802810000000069057, БИК банка: 044525974, именуемый в дальнейшем «Правообладатель» / «Раскрывающая сторона», с одной стороны,

и гражданин Российской Федерации Смирнов Сергей Евгеньевич, паспорт серии 40 25 № 440740, выдан ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 10.04.2026, код подразделения 780-010, дата рождения: 13.03.2006, место рождения: гор. Санкт-Петербург, Россия, пол: мужской, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, ул. Варшавская, д. 69, к. 3, литера А, кв. 30, являющийся индивидуальным предпринимателем (ИП Смирнов Сергей Евгеньевич, ИНН 784815635497, ОГРНИП 326784700194735), именуемый в дальнейшем «Разработчик» / «Получающая сторона»,

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности — «Сторона», заключили настоящее Соглашение (далее — «Соглашение») о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Разработчик привлекается к участию в проекте «CosmicMind» (далее — «Проект»), реализуемом Правообладателем, для выполнения работ, оказания услуг, разработки программного обеспечения и иных материалов Проекта. В связи с этим Разработчик получает и будет получать доступ к конфиденциальной информации Правообладателя, определённой в разделе 2 настоящего Соглашения.

1.2. Сторонам известно и Сторонами признаётся, что Разработчик до начала и независимо от участия в Проекте является автором и разработчиком собственного программного продукта под наименованием «PulseTeam» (далее — «Продукт Разработчика»), права на который принадлежат Разработчику. Условия взаимодействия Сторон в отношении Продукта Разработчика определены разделом 5 настоящего Соглашения.

1.3. Настоящее Соглашение регулирует отношения Сторон в части охраны конфиденциальной информации, коммерческой тайны, секрета производства (ноу-хау) Проекта, а также порядок использования результатов интеллектуальной деятельности Сторон при их взаимодействии.

2. Конфиденциальная информация

2.1. Для целей настоящего Соглашения конфиденциальной информацией Правообладателя (далее — «Конфиденциальная информация») признаются любые сведения, документы и материалы, связанные с Проектом CosmicMind, независимо от формы их представления и носителя, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании.

2.2. К Конфиденциальной информации, помимо прочего, относятся:

- описание Проекта, его коммерческая суть, бизнес-идея, концепция, value proposition, позиционирование, механика монетизации, unit-экономика, финансовая модель, модель продаж, воронка, стратегия запуска и масштабирования;
- техническая архитектура, логика работы продукта, структура сервисов, схема взаимодействия модулей, API, интеграции, пайплайны, процессы обработки данных, подходы к AI/ML/LLM/RAG, внутренние алгоритмы, промпты, системные инструкции, методики настройки и эксплуатации;
- любые результаты разработки: исходный код, объектный код, скрипты, библиотеки, модули, компоненты, репозитории, ветки, коммиты, CI/CD-конфигурации, devops-описания, контейнеры, образы, тесты, базы данных, SQL-структуры, миграции, документация, комментарии к коду, технические задания, bug-list, roadmap, backlog, wireframes, mockups, UI/UX-решения, прототипы и иные материалы Проекта;

- сведения о клиентах, пользователях, партнёрах, подрядчиках, инвесторах, лидах, контактах, переговорах, коммерческих предложениях, ценах, скидках, условиях сделок, пилотах и договорённостях;
- любые сведения о доступах: логины, пароли, ключи API, токены, сертификаты, ssh-ключи, адреса серверов, конфигурации, аккаунты, каналы связи, резервные копии, дампы;
- отчёты, аналитика, дашборды, гипотезы, исследования, тестовые результаты, описание ошибок, способы их устранения, внутренние методики и рабочие процессы;
- сведения о команде, структуре Проекта, ролях, оплате, подрядчиках, поставщиках, бюджетах, расходах и иной внутренней деятельности;
- сам факт переговоров и их содержание, сам факт участия Разработчика в Проекте, если иное письменно не согласовано;
- любая иная информация, прямо обозначенная Правообладателем как конфиденциальная, а также информация, которая по своему характеру очевидно является конфиденциальной.

2.3. Конфиденциальная информация не включает в себя Продукт Разработчика (PulseTeam) в том виде, в каком он существовал до начала либо независимо от участия Разработчика в Проекте, и не включает общедоступные знания, навыки и опыт Разработчика, приобретённые им до и вне рамок настоящего Соглашения, за исключением случаев, когда такие знания представляют собой непосредственно Конфиденциальную информацию Правообладателя.

3. Обязательства Разработчика и запрет использования в Продукте Разработчика

3.1. Разработчик обязуется:

- не разглашать Конфиденциальную информацию третьим лицам;
- не использовать Конфиденциальную информацию иначе как для оценки, подготовки, выполнения и сопровождения работ по Проекту;
- не копировать, не воспроизводить, не перерабатывать, не адаптировать, не декомпилировать, не анализировать с целью создания аналогичного решения, не извлекать коммерческую суть и не использовать Конфиденциальную информацию для создания, доработки, развития или коммерциализации Продукта Разработчика (PulseTeam) либо любого иного собственного или стороннего продукта, сервиса или технологии;
- не переносить, полностью или частично, исходный код, архитектуру, базы данных, промпты, инструкции, модели, спецификации, техническую документацию, макеты, прототипы, доступы, ключи, токены, пароли и иные материалы Проекта в Продукт Разработчика либо в любой иной проект, включая собственные и сторонние разработки;
- не использовать полученную в рамках Проекта информацию в интересах конкурентов Правообладателя либо в интересах собственных продуктов (включая PulseTeam), конкурирующих с Проектом.

3.2. В частности, Разработчику прямо запрещается создавать в Продукте Разработчика (PulseTeam) функциональность, модули, алгоритмы, пользовательские сценарии, интеграции, структуры данных или иные решения, полностью или существенно воспроизводящие решения, реализованные или обсуждавшиеся в рамках Проекта CosmicMind.

3.3. Обязательства по настоящему разделу сохраняют силу как в период участия Разработчика в Проекте, так и после его прекращения по любым основаниям, в течение срока, указанного в разделе 8 настоящего Соглашения.

4. Режим обращения с Конфиденциальной информацией

4.1. Разработчик обязуется обеспечить режим охраны Конфиденциальной информации не ниже разумно необходимого.

4.2. По требованию Правообладателя Разработчик обязан незамедлительно прекратить использование Конфиденциальной информации и в течение 5 (пяти) рабочих дней: вернуть все документы и носители; удалить электронные копии; закрыть доступы; прекратить использование репозиторий, стендов и баз; письменно подтвердить возврат и/или уничтожение информации.

4.3. Любое копирование, фотографирование, скриншотирование, экспорт, пересылка, дублирование материалов Проекта на личные устройства, в личные облачные хранилища, внешние

репозитории, мессенджеры, почтовые ящики и иные каналы допускаются только при наличии предварительного письменного согласия Правообладателя.

5. Продукт Разработчика (PulseTeam) и его интеграция в Проект

5.1. Стороны признают и подтверждают, что Продукт Разработчика (PulseTeam), включая его исходный код, архитектуру, дизайн, наименование, товарный знак (при наличии) и иные результаты интеллектуальной деятельности, созданные Разработчиком до начала либо независимо от его участия в Проекте, является и остаётся исключительной собственностью Разработчика.

5.2. Правообладатель не приобретает каких-либо исключительных прав на Продукт Разработчика в целом и признаёт право Разработчика самостоятельно и независимо развивать, дорабатывать, использовать и коммерциализировать Продукт Разработчика вне рамок Проекта, при условии соблюдения Разработчиком запретов, установленных разделом 3 настоящего Соглашения.

5.3. В случае если Разработчик добровольно принимает решение о передаче, встраивании, интеграции или ином использовании отдельных элементов, кода, функциональности, наработок либо иных результатов интеллектуальной деятельности из Продукта Разработчика (PulseTeam) в Проект CosmicMind, такая передача осуществляется исключительно на основании единого дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, подписанного обеими Сторонами в письменной форме (включая обмен подписанными экземплярами / скан-копиями / ЭДО в порядке пункта 10.2-10.3).

Указанное дополнительное соглашение определяет порядок передачи и использования таких элементов, включая категории передаваемых результатов интеллектуальной деятельности, объём передаваемых прав, условия их использования, сроки, порядок определения и выплаты вознаграждения (при его наличии), распределение рисков, ответственность Сторон, а также иные существенные условия. Подписанием единого дополнительного соглашения Стороны полностью урегулируют указанные вопросы; заключение новых дополнительных соглашений по каждой отдельной интеграции не требуется, если иное не согласовано Сторонами в письменной форме.

5.4. До момента подписания дополнительного соглашения, указанного в пункте 5.3, никакие переговоры, переписка Сторон (включая мессенджеры, электронную почту, системы контроля версий и постановки задач), демонстрация функциональности, предоставление доступа к материалам (включая тестовый доступ, загрузку кода в репозиторий Правообладателя), консультации, демо для клиентов либо иные действия не являются передачей каких-либо исключительных или неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности Разработчика и не могут рассматриваться в качестве подтверждения такой передачи.

5.5. После подписания дополнительного соглашения Правообладатель вправе использовать только те элементы Продукта Разработчика и только в том объёме, которые прямо предусмотрены указанным дополнительным соглашением. Любые права, не предоставленные Правообладателю таким соглашением, сохраняются за Разработчиком. Расширение объёма прав допускается только путём письменного изменения дополнительного соглашения.

5.6. Настоящий раздел не ограничивает право Разработчика использовать, изменять, развивать, лицензировать и иным образом распоряжаться собственными разработками, созданными им до начала сотрудничества, независимо от Проекта либо не переданными Правообладателю в соответствии с дополнительным соглашением, предусмотренным пунктом 5.3.

6. Результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках Проекта

6.1. Все материалы, сведения, технические решения, документация, интерфейсы, тексты, базы данных, алгоритмы, программный код, архитектура и иные результаты интеллектуальной деятельности, созданные Разработчиком в рамках выполнения работ по Проекту (за исключением элементов Продукта Разработчика, переданных Правообладателю на основании дополнительного соглашения по пункту 5.3), принадлежат Правообладателю.

6.2. Разработчик не приобретает исключительных прав на такие результаты интеллектуальной деятельности, если иное прямо не установлено отдельным письменным договором.

7. Ответственность

7.1. В случае нарушения настоящего Соглашения нарушившая Сторона обязана: немедленно прекратить нарушение; уведомить другую Сторону о факте нарушения и его обстоятельствах; возместить причинённые убытки в полном объёме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. За каждый факт нарушения Разработчиком обязательств, предусмотренных разделами 2, 3 и 4 настоящего Соглашения (разглашение либо использование Конфиденциальной информации, в том числе её использование в Продукте Разработчика в нарушение пункта 3.1–3.2), Разработчик уплачивает Правообладателю штраф в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей за каждый факт нарушения, а также возмещает убытки в части, не покрытой штрафом.

7.3. Уплата штрафа не освобождает нарушившую Сторону от обязанности прекратить нарушение, вернуть, удалить или уничтожить материалы и возместить убытки.

7.4. Правообладатель вправе требовать применения любых предусмотренных законом способов защиты права, включая пресечение нарушений, запрет использования результатов интеллектуальной деятельности, взыскание убытков, компенсации и иные меры защиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе главой 69 и главой 75 части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (коммерческая тайна, секрет производства).

8. Срок действия обязательств

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение всего срока участия Разработчика в Проекте, а в части обязательств по неразглашению и запрету использования Конфиденциальной информации (разделы 2–4) — в течение 3 (трёх) лет после прекращения участия Разработчика в Проекте, взаимодействия Сторон либо доступа Разработчика к Конфиденциальной информации, в зависимости от того, что наступит позднее.

8.2. В отношении сведений, составляющих секрет производства (ноу-хау), обязательства сохраняются до тех пор, пока такая информация сохраняет конфиденциальность и коммерческую ценность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Обязательства и ограничения, предусмотренные разделом 3 настоящего Соглашения (запрет использования Конфиденциальной информации в Продукте Разработчика), сохраняют силу бессрочно в части, касающейся уже полученной Разработчиком Конфиденциальной информации Проекта.

9. Применимое право и разрешение споров

9.1. К настоящему Соглашению применяется право Российской Федерации.

9.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, Стороны стремятся урегулировать путём переговоров и обмена письменными претензиями. Срок ответа на претензию — 10 (десять) рабочих дней.

9.3. При недостижении соглашения спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Правообладателя, если иное не предусмотрено императивными нормами законодательства Российской Федерации.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Соглашение не создаёт между Сторонами отношений товарищества, агентирования, трудовых отношений, совместной деятельности или обязательства заключить в будущем какой-либо договор.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны только при условии их совершения в письменной форме и подписания обеими Сторонами.

10.3. Допускается подписание настоящего Соглашения на бумажном носителе, путём обмена подписанными скан-копиями, а также с использованием электронного документооборота, если это допускается законодательством Российской Федерации и согласовано Сторонами.

10.4. Если какое-либо положение настоящего Соглашения будет признано недействительным, это не влечёт недействительности остальных положений.

10.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. Реквизиты и подписи сторон

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ:

ИП Приходько Виталий Александрович

ИНН: 463237451107

Адрес: Курская область, г. Курск,

р-н Железнодорожный

Р/с: 40802810000000069057

Банк: ТБанк

БИК: 044525974

_____/ Приходько В.А. /

РАЗРАБОТЧИК:

ИП Смирнов Сергей Евгеньевич

ИНН: 784815635497

ОГРНИП: 326784700194735

Адрес: 196240, г. Санкт-Петербург,

ул. Варшавская, д. 69, к. 3, лит. А, кв. 30

Паспорт: 40 25 № 440740

Р/с: 40802810300009694958 · ТБанк

_____/ Смирнов С.Е. /